



**PUTUSAN**  
Nomor 90/Pid.B/2025/PN Pkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD AGUNG BAKTI ALS REHAN BIN MISJAN**
2. Tempat lahir : Banyuasin
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/2 Februari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Tirta Raharjo Rt.03 Kec. Muara Padang Kab. Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Muhammad Agung Bakti als Rehan Bin Misjan ditangkap pada tanggal 18 Januari 2025;

Terdakwa Muhammad Agung Bakti als Rehan Bin Misjan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2025 sampai dengan tanggal 7 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 7 April 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Sadli,S.H., dan Rekan yang merupakan Advokat pada Pusat Bantuan Hukum Peradi Pangkalan Balai yang beralamat di Jalan Talang Keramat Perum. Graha Lestari Blok B No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Kenten Talang Kelapa Kab. Banyuasin berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 90/Pid.B/2025/PN Pkb tanggal 26 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 90/Pid.B/2025/PN Pkb tanggal 21 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2025/PN Pkb tanggal 21 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Agung Bakti Als Rehan Bin Misjan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**dengan sengaja merampas nyawa orang lain**" sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Agung Bakti Als Rehan Bin Misjan** dengan **Pidana Penjara** selama 15 (lima belas) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR Warna Hitam dengan Nopol BG 5152 RB, No Rangka : MH35D9002AJ607529, No Mesin : 5D9-607588 ;

**Dikembalikan kepada Saksi Korban melalui keluarganya;**

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hijau army

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Pkb



6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa tulang punggung keluarga yang menanggung kedua orangtua Terdakwa yang sudah berusia lanjut dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta kepada keluarga korban, Terdakwa memohon maaf yang sebesar-besarnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Agung Bakti Als Rehan Bin Misjan pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya pada bulan Januari 2025 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2025, bertempat di Jalan Desa Sidomulyo 20 Kecamatan Muara Padang Kabuapten Banyuasin, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa didatangi oleh Sdr Feri Prayogi di rumah saksi Maesaroh Binti Safei (Alm) yang beralamatkan di Desa Sidomulyo 20 Rt.002 Rw.001 Kec. Muara Padang Kab. Banyuasin, dan Sdr Feri Prayogi berkata kepada Terdakwa ""KAMU PULANG SANA PERGI NANTI AKU TELEPON PAK KADES" lalu Terdakwa menjawab "MAMPIR DULU PAK AKU BIKININ KOPI" lalu Terdakwa langsung kedalam rumah menuju dapur membuat kopi, Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur bergagang kayu warna coklat diatas rak dapur dan Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanannya tanpa sepengetahuan Sdr. Feri Prayogi karena Terdakwa berpikir mau membunuh Sdr Feri Prayogi karena sudah emosi diusir oleh sdr Feri, kemudian Terdakwa langsung kembali teras rumah untuk mengantarkan kopi tersebut kepada sdr Feri namun tidak diminum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr Feri , setelah itu Sdr Feri berkata "SINI AKU ANTER PULANG" setelah itu Terdakwa dengan Sdr Feri Prayogi menggungkan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA ZR warna hitam dengan Nopol BG 5152 RB, No.rangka : MH35D9002AJ607529 No.mesin: 5D9-607588 miliknya dengan posisi Terdakwa duduk dibonceng, lalu sekira pukul 15.30 wib saat Terdakwa dan Sdr. Feri sudah berada jalan penghubung desa sido mulyo 20 kec. Muara padang kab. Banyuasin saat diatas motor Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur bergagang kayu warna coklat tersebut yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan saya dan langsung menusuk perut korban bagian sebelah kanan korban Sdr Feri 1 (satu) kali dari arah belakang dan langsung Terdakwa cabut pisau tersebut, ketika itu motor korban terjatuh ke tanah Terdakwa langsung turun dari motor Sdr feri dan langsung membuang pisau tersebut ke semak-semak dan Terdakwa melihat Sdr Feri lari sambil memegang perut sebelah kanannya meninggalkan motor miliknya dan Terdakwa menunggu di pos pemakaman umum desa sidomulyo 20 tidak jauh dilokasi kejadian, setelah itu Saksi Giwang dan Sdr Heru menghampiri Terdakwa dengan berkata " Han bener kamu nujah si feri", kemudian Terdakwa menjawab "ia benar, aku nujah pakek pisau dapur", lalu saksi Giwang bertanya lagi "Kenapa kamu Tujah?", dan Terdakwa menjawab "Saya Tersinggung, sakit hati", kemudian datanglah anggota Polsek Muara Padagn dan Terdakwa langsung diamankan.

- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum dengan Nomor : RS.01.09/D.XXX/495/2025 tanggal 06 Februari 2025 yang ditandatangani oleh dr. Victorius selaku dokter pemeriksa dari RS Rivai Abdullah Banyuasin menerangkan bahwa pada Hasl pemeriksaan.

**Keadaan Umum** : kesadaran sadar penuh, emosi stabil, kooperatif, tekanan darah seratus empat puluh sembilan per tujuh puluh satu kali per menit, laju nadi tujuh puluh dua keali per menit, laju napas dua puluh enam kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma tujuh derajat celcius .

**Status Lokalis** :Perut tusuk di perut sebelah kanan, dua puluh enam sentimeter dari titik tengah tubuh, tampak sebagian jaringan dari organ dalam perut tampak keluar di tempat luka tusuk .

**Dengan Kesimpulan** : pada korban ditemukan luka tusuk pada perut sebelah kanan, luka termasuk dalam derajat berat. Penyebab luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat trauma benda tajam

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian dengan nomor : RS.01.05/D.XXX.1.13/00730/2025 tanggal 21 Januari 2025 yang ditandatangani oleh dr. Nurindah Dwi Utami selaku Dokter pada Rumah Sakit Rlvai Abdullah menerangkan jika Sdr Feri Prayogi telah meninggal dunia .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Agung Bakti Als Rehan Bin Misjan pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya pada bulan Januari 2025 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2025, bertempat di Jalan Desa Sidomulyo 20 Kecamatan Muara Padang Kabuapten Banyuasin, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa didatangi oleh Sdr Feri Prayogi di rumah saksi Maesaroh Binti Safei (Alm) yang beralamatkan di Desa Sidomulyo 20 Rt.002 Rw.001 Kec. Muara Padang Kab. Banyuasin, dan Sdr Feri Prayogi berkata kepada Terdakwa "KAMU PULANG SANA PERGI NANTI AKU TELEPON PAK KADES" lalu Terdakwa menjawab "MAMPIR DULU PAK AKU BIKININ KOPI" lalu Terdakwa langsung kedalam rumah menuju dapur membuat kopi, Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur bergagang kayu warna coklat diatas rak dapur dan Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanannya tanpa sepengetahuan Sdr. Feri Prayogi karena Terdakwa berpikir mau membunuh Sdr Feri Prayogi karena sudah emosi diusir oleh sdr Feri, kemudian Terdakwa langsung kembali teras rumah untuk mengantarkan kopi tersebut kepada sdr Feri namun tidak diminum oleh Sdr Feri , setelah itu Sdr Feri berkata "SINI AKU ANTER PULANG" setelah itu Terdakwa dengan Sdr Feri Prayogi menggabungkan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA ZR warna hitam dengan Nopol BG 5152 RB, No.rangka : MH35D9002AJ607529 No.mesin: 5D9-607588 miliknya dengan posisi Terdakwa duduk dibonceng, lalu sekira pukul 15.30 wib saat Terdakwa dan Sdr. Feri sudah berada jalan penghubung desa sido mulyo 20 kec. Muara padang kab. Banyuasin saat diatas motor

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Pkb



Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur bergagang kayu warna coklat tersebut yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan saya dan langsung menusuk perut korban bagian sebelah kanan korban Sdr Feri 1 (satu) kali dari arah belakang dan langsung Terdakwa cabut pisau tersebut, ketika itu motor korban terjatuh ke tanah Terdakwa langsung turun dari motor Sdr ferri dan langsung membuang pisau tersebut ke semak-semak dan Terdakwa melihat Sdr Feri lari sambil memegang perut sebelah kanannya meninggalkan motor miliknya dan Terdakwa menunggu di pos pemakaman umum desa sidomulyo 20 tidak jauh dilokasi kejadian, setelah itu Saksi Giwang dan Sdr Heru menghampiri Terdakwa dengan berkata “ Han bener kamu nujah si ferri”, kemudian Terdakwa menjawab “ia benar, aku nujah pakek pisau dapur”, lalu saksi Giwang bertanya lagi “Kenapa kamu Tujah?”, dan Terdakwa menjawab “Saya Tersinggung, sakit hati”, kemudian datanglah anggota Polsek Muara Padagn dan Terdakwa langsung diamankan.

- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum dengan Nomor : RS.01.09/D.XXX/495/2025 tanggal 06 Februari 2025 yang ditandatangani oleh dr. Victorius selaku dokter pemeriksa dari RS Rivai Abdullah Banyuasin menerangkan bahwa pada Hasil pemeriksaan .

Kedadaan Umum : kesadaran sadar penuh, emosi stabil, kooperatif, tekanan darah seratus empat puluh sembilan per tujuh puluh satu kali per menit, laju nadi tujuh puluh dua keali per menit, laju napas dua puluh enam kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma tujuh derajat celcius.

Status Lokalis :

Perut tusuk di perut sebelah kanan, dua puluh enam sentimeter dari titik tengah tubuh, tampak sebagian jaringan dari organ dalam perut tampak keluar di tempat luka tusuk .

Dengan Kesimpulan pada korban ditemukan luka tusuk pada perut sebelah kanan, luka termasuk dalam derajat berat. Penyebab luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat trauma benda tajam.

- Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian dengan nomor : RS.01.05/D.XXX.1.13/00730/2025 tanggal 21 Januari 2025 yang ditandatangani oleh dr. Nurindah Dwi Utami selaku Dokter pada Rumah Sakit Rlvai Abdullah menerangkan jika Sdr Feri Prayogi telah meninggal dunia .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Heru Juni Susanto Bin S. Efendi (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini, dikarenakan menjadi Saksi dalam perkara pembunuhan sdr Feri (korban) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira jam 15.30 Wib di Jalan penghubung Desa Sido Mulyo Kec. Muara Padang Kab. Banyuasin;
- Bahwa berdasarkan cerita Terdakwa, bahwa Terdakwa menusuk perut korban sdr Feri dengan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa tetapi Saksi mengetahui kalau Terdakwa ini merupakan residivis di Desa kami;
- Bahwa Saksi mengenal sdr Feri karena dirinya merupakan Kadus I Desa Sidomulyo 20;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui penyebabnya Terdakwa menusuk korban sdr Feri, tetapi sekarang mengetahui dikarenakan Terdakwa merasa sakit hati dengan korban sdr Feri karena Terdakwa telah diusir dari rumah Saksi oleh korban sdr Feri dengan cara menyuruh Terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penusukan tersebut karena pada saat kejadian Saksi dan sdr Tarmin pada tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 15.30 wib sedang mengendarai sepeda motor milik masing-masing dari Desa Sidomulyo 20 mau menuju Desa Air Gading lalu saat diperjalanan di jalan penghubung Desa Sidomulyo 20 lalu Saksi melihat korban an. Feri Prayogi berjalan kaki mendekati kami meminta pertolongan kepada kami sambil memegang perutnya dan berlumuran darah dibaju korban, dan mukanya sudah keadaan pucat akibat dari luka tusuk sebanyak 1 (satu) kali dibagian perut sebelah kanan korban ketika itu Saksi sempat bertanya kepada korban apa yang terjadi terhadapnya lalu korban sdr Feri Prayogi berkata "AKU DITUJAH REHAN" lalu Saksi bertanya lagi "DIMANA ORANGNYA YANG NUJAH" lalu korban berkata "ORANGNYA MASIH LOKASI" setelah itu Saksi menyuruh sdr Tarmin mengantar korban dengan menggunakan motor milik

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr Tarmin setelah itu berselang 10 (sepuluh) menit sdr Giwang, sdr Tarmin dan warga yang lain datang mengajak Saksi untuk melihat Terdakwa yang masih dilokasi kejadian setelah sampai Lokasi kejadian ketika itu melihat Terdakwa sedang duduk pos pemakaman di jalan penghubungan Desa Sidomulyo 20 lalu sdr Giwang langsung mendekati Terdakwa Ketika itu Saksi mendengar sdr Giwang bertanya kepada Terdakwa bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan penusukan terhadap korban menggunakan 1 (satu) bilah senjata jenis pisau dapur karena sakit hati tidak lama kemudian datang anggota Polsek Muara Padang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan langsung Terdakwa dibawa ke Polsek Muara Padang untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dengan cara melakukan penusukan terhadap Korban Sdr. Feri Prayogi dibagian perut sebelah kanan dan menggunakan alat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur;
- Bahwa Keterangan korban penyebab Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban Sdr. Feri Prayogi karena sakit hati diusir dari rumah keluarganya, padahal Korban bercerita tidak memarahi atau mengusir Terdakwa;
- Bahwa saat itu korban masih hidup dan sempat bercerita perihal kejadian tersebut, tetapi setelah berapa lama dirawat di Rumah Sakit Dr. Rivai Abdullah, Korban meninggal dunia;
- Bahwa motor yang dikendarai oleh Korban adalah motor milik korban sdr Feri;
- Bahwa Saat itu ada Saksi, sdr Giwang dan sdr Tamrin yang menolong Korban saat kejadian tersebut dan membantu membawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa Sdr Feri meninggal pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 di Rumah Sakit Dr. Rivai Abdullah di Mariana setelah sempat dirawat, dan dimakamkan di Pemakaman Umum Di Desa Sido Mulyo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai saat ini antara Terdakwa dan keluarga korban belum ada perdamaian;
- Bahwa terhadap Saksi dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti dan dibenarkan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Saksi Maesaroh Blinti Safei (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini, dikarenakan menjadi Saksi dalam perkara pembunuhan sdr Feri yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira jam 15.30 Wib di Jalan penghubung Desa Sido Mulyo Kec. Muara Padang Kab. Banyuasin;
- Bahwa berdasarkan cerita dari warga setempat, bahwa Terdakwa menusuk perut korban sdr Feri dengan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi mengetahui kalau Terdakwa ini merupakan residivis di Desa kami;
- Bahwa Saksi mengenal sdr Feri karena dirinya merupakan Kadus I Desa Sidomulyo 20;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui penyebabnya Terdakwa menusuk korban sdr Feri, tetapi sekarang mengetahui dikarenakan Terdakwa merasa sakit hati dengan korban sdr Feri karena Terdakwa telah diusir dari rumah Saksi oleh korban sdr Feri dengan cara menyuruh Terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira jam 11.00 Wib di Jalan penghubung Desa Sido Mulyo 20 Kec. Muara Padang Kab. Banyuasin Saksi pulang dari pengajian ke rumah Saksi, ketika dirumah Saksi sudah melihat Terdakwa berada didepan teras depan rumah Saksi, lalu Saksi melaporkan hal tersebut kepada korban Feri sebagai Kadus di Desa, lalu datang lah korban Feri sendirian dan berusaha untuk mengajak Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, awalnya Terdakwa tidak mau dan akhirnya Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi dan membuat kopi, setelah itu Terdakwa mau pulang ikut bersama Korban Feri sambil mengendarai sepeda motor milik korban Feri, setelah itu tak lama sekitar pukul 16.00 WIB Saksi mendapat kabar bahwa korban Feri sudah ditusuk oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dengan cara melakukan penusukan terhadap korban Sdr. Feri Prayogi dibagian perut sebelah kanan dan menggunakan alat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur;
- Bahwa pisau yang digunakan oleh Terdakwa di dapat dari rumah Saksi, Terdakwa mengambil pisau tersebut ketika membuat kopi dari dapur Saksi.
- Bahwa keterangan korban penyebab Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban Sdr. Feri Prayogi karena sakit hati diusir dari rumah Saksi, padahal korban bercerita tidak memarahi atau mengusir Terdakwa;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa sering datang ke warung Saksi dan Terdakwa juga mengenal anak Saksi.
- Bahwa Menurut cerita yang Saksi dengar saat itu korban masih hidup dan sempat bercerita perihal kejadian tersebut, tetapi setelah berapa lama dirawat di Rumah Sakit Dr. Rivai Abdullah, korban meninggal dunia;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh korban adalah motor milik korban sdr Feri;
- Bahwa saat itu ada Saksi, sdr Giwang dan Saksi Heru yang menolong korban saat kejadian tersebut dan membantu membawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa Sdr Feri meninggal pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 di Rumah Sakit Dr. Rivai Abdullah di Mariana setelah sempat dirawat, dan dimakamkan di Pemakaman Umum Di Desa Sido Mulyo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai saat ini antara Terdakwa dan keluarga korban belum ada perdamaian;
- Bahwa terhadap Saksi dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti dan dibenarkan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **Saksi Ali Suharmoko** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini, dikarenakan Kadus I Saksi yang bernama sdr Feri telah dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa Sido Mulyo;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira jam 15.30 Wib di Jalan penghubung Desa Sido Mulyo Kec. Muara Padang Kab. Banyuasin;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada dirumah dan mendapatkan kabar bahwa korban Feri Prayogi (menantu Saksi) mengalami penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa setelah itu Saksi langsung menemui korban dalam keadaan terluka parah namun masih sadarkan diri dan masih bisa bicara di rumah klinik Cheritas Desa Purwodadi Kec. Muara Padang namun dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Rivai Abdullah untuk dilakukan pengobatan lebih lanjut tetapi akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dengan cara melakukan penusukan terhadap korban Sdr. Feri Prayogi dibagian perut



sebelah kanan dan menggunakan alat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi mengetahui kalau Terdakwa ini merupakan residivis di Desa kami karena Terdakwa ini sering keluar masuk penjara sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 sekira jam 11.00 Wib di jalan penghubung Desa sido mulyo 20 kec. Muara padang Kab. Banyuasin Saksi dan korban Feri ini sedang mengurus ada masyarakat kami yang tenggelam dan kami sedang mengurus mayatnya, setelah itu Saksi dan Korban Feri pulang ke kantor, lalu korban Feri menginap di kantor sedangkan Saksi pulang ke rumah karena Saksi mau berangkat ke Palembang, ketika esok harinya Saksi mendapat kabar bahwa Terdakwa datang ke Desa kami, dan korban Feri yang mengurusnya agar Terdakwa mau pulang ke rumahnya di Desa sebelah, pada siang harinya setelah itu tak lama sekitar pukul 16.00 WIB Saksi mendapat kabar bahwa korban Feri sudah ditusuk oleh Terdakwa.
- Bahwa keterangan korban penyebab Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban Sdr. Feri Prayogi karena sakit hati diusir dari rumah Saksi Maesaroh, padahal korban bercerita tidak memarahi atau mengusir Terdakwa.
- Bahwa saat itu korban masih hidup dan sempat bercerita perihal kejadian tersebut, tetapi setelah berapa lama dirawat di Rumah Sakit Dr. Rivai Abdullah, korban meninggal dunia;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh korban adalah motor milik korban sdr Feri;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Desa Tirta Harja;
- Bahwa Saksi mendengar bahwa Terdakwa sudah keluar penjara 5 (lima) kali, Terdakwa sering melakukan pencurian dan lain sebagainya dan informasinya Terdakwa ini sudah tidak diterima oleh keluarganya sendiri dikarenakan sering membuat masalah;
- Bahwa saat itu ada sdr Heru dan sdr Tamrin yang menolong korban saat kejadian tersebut dan membantu membawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa Sdr Feri meninggal pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 di Rumah Sakit Dr. Rivai Abdullah di Mariana setelah sempat dirawat, dan dimakamkan di Pemakaman Umum Di Desa Sido Mulyo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai saat ini antara Terdakwa dan keluarga korban belum ada perdamaian;
- Bahwa terhadap Saksi dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti dan dibenarkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penusukan dengan alat 1 (satu) unit senjata tajam jenis pisau terhadap korban Sdr Feri sampai meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira jam 15.30 Wib di Jalan penghubung Desa Sido Mulyo Kec. Muara Padang Kab. Banyuasin;
- Bahwa awal mula terjadinya kejadian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Maesaroh Binti Safei yang beralamat di Desa Sido Mulyo 20 Kec. Muara Padang Kab. Banyuasin lalu sekira pukul 14.30 wib korban sdr Feri datang menemui Terdakwa, ketika itu korban sdr Feri sedang diteras dirumah langsung marah-marah kepada Terdakwa sambil berkata "KAMU PULANG SANA PERGI NANTI AKU TELEPON PAK KADES" lalu Terdakwa jawab "MAMPIR DULU PAK AKU BIKININ KOPI" lalu Terdakwa langsung ke dalam rumah menuju dapur membuat kopi Ketika itu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur bergagang kayu warna coklat yang ada di atas rak dapur yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa tanpa sepengetahuan korban karena Terdakwa berpikir mau membunuh korban sdr Feri tersebut karena sudah emosi diusir oleh korban sdr Feri. Lalu setelah selesai membuat kopi Terdakwa langsung kembali ke teras rumah untuk mengantarkan kopi tersebut kepada korban sdr Feri namun tidak diminum oleh korban sdr Feri, lalu Terdakwa meminum kopi tersebut sedikit setelah itu Korban sdr Feri berkata "SINI AKU ANTER PULANG" setelah itu Terdakwa mau diajak korban sdr Feri naik 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA ZR milik Korban dengan posisi Terdakwa duduk dibonceng dan Korban sdr Feri mengendarai sepeda motor tersebut, lalu sekira pukul 15.30 wib saat Terdakwa dan korban sdr Feri sudah berada jalan penghubung desa sido mulyo 20 Kec. Muara Padang Kab. Banyuasin saat di atas motor Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur bergagang kayu warna coklat tersebut yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa dan langsung menusuk perut Korban sdr Feri bagian sebelah kanan sebanyak  $\pm$  1 (satu)

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Pkb



kali dari arah belakang setelah itu Terdakwa langsung cabut pisau tersebut. Ketika itu motor Korban sdr Feri terjatuh ke tanah kemudian Terdakwa langsung turun dari motor Korban sdr Feri dan langsung membuang pisau tersebut yang Terdakwa gunakan untuk menusuk Korban sdr Feri tersebut ke semak-semak dekat lokasi kejadian dan Terdakwa melihat Korban sdr Feri lari sambil memegang perut sebelah kanannya meninggalkan sepeda motor milik nya dilokasi dan Terdakwa menunggu di pos pemakaman umum Desa Sidomulyo 20 tidak jauh dilokasi kejadian. Lalu berselang + 10 menit datang warga menemui Terdakwa menanyakan perihal penusukan yang dialami Korban sdr Feri kepada Terdakwa ketika itu Terdakwa mengakui memang benar Terdakwa yang melakukan penusukan tersebut terhadap Korban sdr Feri dengan menggunakan pisau dapur kemudian anggota Polsek Muara Padang datang kelokasi dan menangkap Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit Senjata tajam jenis pisau bergagang warna coklat Terdakwa dapat dari rumah Saksi Maesaroh;
- Bahwa Terdakwa hanya menusuk Korban sdr Feri sebanyak 1 (satu) kali dibagian perut sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Korban sdr Feri, Terdakwa hanya mengetahui kalau Korban sdr Feri adalah Kadus I Desa Sidomulyo 20;
- Bahwa Terdakwa dan Korban sdr Feri sebelumnya tidak pernah ada masalah.
- Bahwa alasan Terdakwa menusuk Korban sdr Feri hingga meninggal dunia karena Terdakwa merasa marah telah diusir dari rumah Saksi Maesaroh oleh Korban sdr Feri;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa menunggu di pemakaman umum dikarenakan Terdakwa berencana ingin melarikan diri;
- Bahwa Pisau yang Terdakwa bawa memang disiapkan untuk membunuh Korban sdr Feri;
- Bahwa Terdakwa hanya sendiri ketika Terdakwa menusuk Korban sdr Feri, tidak ada bantuan dari orang lain;
- Bahwa sepeda ,otor yang dikendarai oleh Korban sdr Feri memang milik Korban sdr Feri;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Korban sdr Feri;
- Bahwa Terdakwa merasa sakit hati terhadap Korban sdr Feri dan memang Terdakwa sudah merencanakannya untuk menusuk Korban sdr Feri dan membunuhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dengan kasus pencurian dengan pemberatan di Kayuagung;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipenjara sebanyak 5 (lima) kali seperti kasus pencurian, dan penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa memang menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis shabu selama 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti dan dibenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum tanggal 24 Januari 2025 Nomor: B/01/2025/Reskrim tanggal 22 Januari 2025 oleh Saudara dr. Victorius telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban FERI PRAYOGI BIN KASWANDI, pada pemeriksaan didapatkan :
  - a) Keadaan Umum : kesadaran sadar penuh, emosi stabil, kooperatif, tekanan darah seratus empat puluh sembilan per tujuh puluh satu kali per menit, laju nadi tujuh puluh dua kali per menit, laju napas dua puluh enam kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma tujuh derajat celsius .
  - b) Status Lokalis :
    - b.1. Perut tusuk di perut sebelah kanan, dua puluh enam sentimeter dari titik tengah tubuh, tampak sebagian jaringan dari organ dalam perut tampak keluar di tempat luka tusuk .
- Kesimpulan : Hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa pada korban ditemukan luka tusuk pada perut sebelah kanan, luka termasuk dalam derajat berat. Penyebab luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat trauma benda tajam .
- Surat Keterangan Kematian Nomor: RS.01.05/D.XXX.1.13/00730/2025 Tanggal 21 Januari 2025 yang dibuat oleh dr. Nurindah Dwi Utami,Sp.B selaku Dokter RSUP Dr. Rivai Abdullah yang pada pokoknya menerangkan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa telah meninggal dunia atas nama FERI PRAYOGI pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 pada pukul 09.45Wib;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR Warna Hitam dengan Nopol BG 5152 RB, No Rangka : MH35D9002AJ607529, No Mesin : 5D9-607588 ;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hijau army;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira jam 11.00 Wib Saksi Maesaroh Binti Safei (Alm) baru pulang dari pengajian menuju ke rumah Saksi Maesaroh yang beralamat di Jalan penghubung Desa Sido Mulyo 20 Kec. Muara Padang Kab. Banyuasin, ketika sampai di rumahnya Saksi Maesaroh melihat Terdakwa sudah berada di depan teras rumah Saksi Maesaroh, oleh karena merasa ketakutan Saksi Maesaroh tidak berani masuk ke rumah dan melaporkan hal tersebut kepada Korban Feri Prayogi selaku Kadus (Kepala Dusun) di Desa Sido Mulyo;
- Bahwa Saksi Maesaroh merasa ketakutan kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa baru satu hari bebas dari penjara dan Terdakwa terkenal sudah sering keluar/masuk penjara;
- Bahwa selanjutnya, setelah menerima laporan tersebut sekira pukul 14.30 Wib Korban Feri Prayogi mendatangi rumah Saksi Maesaroh dan melihat Terdakwa berada di rumah Saksi Maesaroh, kemudian Korban sdr Feri sedang di teras rumah berusaha mengajak Terdakwa untuk pulang ksumarah-marah kepada Terdakwa sambil berkata "KAMU PULANG SANA PERGI NANTI AKU TELEPON PAK KADES" lalu Terdakwa jawab "MAMPIR DULU PAK AKU BIKININ KOPI" lalu Terdakwa langsung ke dalam rumah menuju dapur membuat kopi Ketika itu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur bergagang kayu warna cokelat yang ada di atas rak dapur yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa tanpa sepengetahuan korban karena Terdakwa berpikir mau membunuh korban sdr Feri tersebut karena Terdakwa merasa emosi telah diusir oleh korban sdr Feri. Lalu setelah selesai membuat kopi

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung kembali ke teras rumah untuk mengantarkan kopi tersebut kepada korban sdr Feri namun tidak diminum oleh korban sdr Feri, lalu Terdakwa meminum kopi tersebut sedikit setelah itu Korban sdr Feri berkata "SINI AKU ANTER PULANG" setelah itu Terdakwa mau diajak korban sdr Feri naik 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA ZR milik Korban dengan posisi Terdakwa duduk dibonceng dan Korban sdr Feri mengendarai sepeda motor tersebut, lalu sekira pukul 15.30 wib saat Terdakwa dan korban sdr Feri sudah berada jalan penghubung Desa Sido Mulyo 20 Kec. Muara Padang Kab. Banyuasin saat di atas motor Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur bergagang kayu warna coklat tersebut yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa dan langsung menusuk perut Korban sdr Feri bagian sebelah kanan sebanyak  $\pm$  1 (satu) kali dari arah belakang setelah itu Terdakwa langsung cabut pisau tersebut. Ketika itu motor Korban sdr Feri terjatuh ke tanah kemudian Terdakwa langsung turun dari motor Korban sdr Feri dan langsung membuang pisau tersebut yang Terdakwa gunakan untuk menusuk Korban sdr Feri tersebut ke semak-semak dekat lokasi kejadian dan Terdakwa melihat Korban sdr Feri lari sambil memegang perut sebelah kanannya meninggalkan sepeda motor milik nya dilokasi dan Terdakwa menunggu di pos pemakaman umum Desa Sidomulyo 20 tidak jauh dilokasi kejadian. Lalu berselang + 10 menitan datang warga menemui Terdakwa menanyakan perihal penusukan yang dialami Korban sdr Feri kepada Terdakwa ketika itu Terdakwa mengakui memang benar Terdakwa yang melakukan penusukan tersebut terhadap Korban sdr Feri dengan menggunakan pisau dapur kemudian anggota Polsek Muara Padang datang kelokasi dan menangkap Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur bergagang kayu warna coklat tersebut memang Terdakwa siapkan untuk membunuh Korban Sdr.Feri karena Terdakwa merasa kesal telah di suruh pergi oleh Korban Sdr.Feri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Korban Sdr.Feri mengalami luka tusuk dibagian perut sebelah kanan sebagaimana hasil Surat Visum Et Repertum tanggal 24 Januari 2025 Nomor: B/01/2025/Reskrim tanggal 22 Januari 2025 oleh Saudara dr. Victorius telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban FERI PRAYOGI BIN KASWANDI, pada pemeriksaan didapatkan :

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a) Keadaan Umum : kesadaran sadar penuh, emosi stabil, kooperatif, tekanan darah seratus empat puluh sembilan per tujuh puluh satu kali per menit, laju nadi tujuh puluh dua kali per menit, laju napas dua puluh enam kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma tujuh derajat celsius .

b) Status Lokalis :

b.1. Perut tusuk di perut sebelah kanan, dua puluh enam sentimeter dari titik tengah tubuh, tampak sebagian jaringan dari organ dalam perut tampak keluar di tempat luka tusuk .

Kesimpulan : Hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa pada korban ditemukan luka tusuk pada perut sebelah kanan, luka termasuk dalam derajat berat. Penyebab luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat trauma benda tajam. Kemudian Korban Sdr.Feri di bawa ke Rumah Sakit Rivai Abdullah untuk dilakukan perawatan namun Korban Sdr.Feri tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan telah meninggal dunia di RSUP Dr.Rivai Abdullah pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 pukul 09.45 Wib berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: RS.01.05/D.XXX.1.13/00730/2025 Tanggal 21 Januari 2025 yang ditandatangani oleh dr.Nurindah Dwi Utami selaku dokter pemeriksa pada RSUP Dr.Rivai Abdullah;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum pidana penjara pada tahun 2024 selama 8 (delapan) bulan dan baru selesai menjalani hukuman pada tanggal 16 Januari 2025;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **Terdakwa Muhammad Agung Bakti Als Rehan Bin Misjan** yang dipersidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara a quo tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”;**

Menimbang, bahwa dalam KUHPidana tidak memberikan definisi secara jelas tentang arti kesengajaan, namun untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (Memorie van Toelichting) yang mengartikan “kesengajaan” (opzet) sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens). Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya, menurut **Prof. Van hamel** maka dikenal tiga bentuk dari kesengajaan yaitu:

- A. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Menurut **Prof. Satochid Kartanegara, S.H.** dalam *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, halaman 304, berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materiil berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut **Prof. Vos** mengartikan “kesengajaan sebagai maksud” apabila si pembuat menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut.
- B. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*). Pada dasarnya, kesengajaan ini ada menurut **Prof. Dr. Wirjono**

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Pkb



**Projudikoro, S.H.** dalam buku *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, halaman 57, apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, teori kehendak (*willstheorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut teori bayangan (*voorstellingtheorie*), keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (*oogmerk*), oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka juga kini ada kesengajaan.

C. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn* atau *voorwaardelijk opzet* atau *dolus eventualis*) dan menurut **Prof. van Hamel** dinamakan *eventualir dolus*. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan. Akan tetapi, ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur menghilangkan nyawa orang lain, yang artinya disini ada orang lain selain daripada Terdakwa sendiri yang sengaja dihilangkan nyawanya oleh Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukannya, berarti harus ada hubungan sebab dan akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang saling bersesuaian diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira jam 11.00 Wib Saksi Maesaroh Binti Safei (Alm) baru pulang dari pengajian menuju ke rumah Saksi Maesaroh yang beralamat di Jalan penghubung Desa Sido Mulyo 20 Kec. Muara Padang Kab. Banyuasin, ketika sampai di rumahnya Saksi Maesaroh melihat Terdakwa sudah berada di depan teras rumah Saksi Maesaroh, oleh karena merasa ketakutan Saksi Maesaroh tidak berani masuk ke rumah dan melaporkan hal tersebut kepada Korban Feri Prayogi selaku Kadus (Kepala Dusun) di Desa Sido Mulyo. Bahwa Saksi Maesaroh merasa ketakutan kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa baru satu hari bebas dari penjara dan Terdakwa terkenal sudah sering keluar/masuk penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah menerima laporan tersebut sekira pukul 14.30 Wib Korban Feri Prayogi mendatangi rumah Saksi Maesaroh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melihat Terdakwa berada di rumah Saksi Maesaroh, kemudian Korban sdr Feri sedang di teras rumah berusaha mengajak Terdakwa untuk pulang ksumarah-marah kepada Terdakwa sambil berkata "KAMU PULANG SANA PERGI NANTI AKU TELEPON PAK KADES" lalu Terdakwa jawab "MAMPIR DULU PAK AKU BIKININ KOPI" lalu Terdakwa langsung ke dalam rumah menuju dapur membuat kopi Ketika itu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur bergagang kayu warna coklat yang ada di atas rak dapur yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa tanpa sepengetahuan korban karena Terdakwa berpikir mau membunuh korban sdr Feri tersebut karena Terdakwa merasa emosi telah diusir oleh korban sdr Feri. Lalu setelah selesai membuat kopi Terdakwa langsung kembali ke teras rumah untuk mengantarkan kopi tersebut kepada korban sdr Feri namun tidak diminum oleh korban sdr Feri, lalu Terdakwa meminum kopi tersebut sedikit setelah itu Korban sdr Feri berkata "SINI AKU ANTER PULANG" setelah itu Terdakwa mau diajak korban sdr Feri naik 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA ZR milik Korban dengan posisi Terdakwa duduk dibonceng dan Korban sdr Feri mengendarai sepeda motor tersebut, lalu sekira pukul 15.30 wib saat Terdakwa dan korban sdr Feri sudah berada jalan penghubung Desa Sido Mulyo 20 Kec. Muara Padang Kab. Banyuasin saat di atas motor Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur bergagang kayu warna coklat tersebut yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa dan langsung menusuk perut Korban sdr Feri bagian sebelah kanan sebanyak  $\pm$  1 (satu) kali dari arah belakang setelah itu Terdakwa langsung cabut pisau tersebut. Ketika itu motor Korban sdr Feri terjatuh ke tanah kemudian Terdakwa langsung turun dari motor Korban sdr Feri dan langsung membuang pisau tersebut yang Terdakwa gunakan untuk menusuk Korban sdr Feri tersebut ke semak-semak dekat lokasi kejadian dan Terdakwa melihat Korban sdr Feri lari sambil memegang perut sebelah kanannya meninggalkan sepeda motor milik nya dilokasi dan Terdakwa menunggu di pos pemakaman umum Desa Sidomulyo 20 tidak jauh dilokasi kejadian. Lalu berselang + 10 menit datang warga menemui Terdakwa menanyakan perihal penusukan yang dialami Korban sdr Feri kepada Terdakwa ketika itu Terdakwa mengakui memang benar Terdakwa yang melakukan penusukan tersebut terhadap Korban sdr Feri dengan menggunakan pisau dapur kemudian anggota Polsek Muara Padang datang kelokasi dan menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur bergagang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu warna coklat tersebut memang Terdakwa siapkan untuk membunuh Korban Sdr.Feri karena Terdakwa merasa kesal telah di suruh pergi oleh Korban Sdr.Feri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Korban Sdr.Feri mengalami luka tusuk dibagian perut sebelah kanan sebagaimana hasil Surat Visum Et Repertum tanggal 24 Januari 2025 Nomor: B/01/2025/Reskrim tanggal 22 Januari 2025 oleh Saudara dr. Victorius telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban FERI PRAYOGI BIN KASWANDI, pada pemeriksaan didapatkan :

- a) Keadaan Umum : kesadaran sadar penuh, emosi stabil, kooperatif, tekanan darah seratus empat puluh sembilan per tujuh puluh satu kali per menit, laju nadi tujuh puluh dua kali per menit, laju napas dua puluh enam kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma tujuh derajat celsius .
- b) Status Lokalis :
  - b.1. Perut tusuk di perut sebelah kanan, dua puluh enam sentimeter dari titik tengah tubuh, tampak sebagian jaringan dari organ dalam perut tampak keluar di tempat luka tusuk .

Kesimpulan : Hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa pada korban ditemukan luka tusuk pada perut sebelah kanan, luka termasuk dalam derajat berat. Penyebab luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat trauma benda tajam. Kemudian Korban Sdr.Feri di bawa ke Rumah Sakit Rivai Abdullah untuk dilakukan perawatan namun Korban Sdr.Feri tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan telah meninggal dunia di RSUP Dr.Rivai Abdullah pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 pukul 09.45 Wib berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: RS.01.05/D.XXX.1.13/00730/2025 Tanggal 21 Januari 2025 yang ditandatangani oleh dr.Nurindah Dwi Utami selaku dokter pemeriksa pada RSUP Dr.Rivai Abdullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah ternyata perbuatan Terdakwa telah melakukan penusukan kepada Korban Feri Prayogi dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur bergagang kayu warna coklat sebanyak 1 (satu) kali yang diarahkan ke bagian perut sebelah kanan Terdakwa yang merupakan daerah vital Korban sehingga tentu saja Terdakwa sangat menyadari perbuatannya dapat berakibat fatal terhadap Korban yaitu kematian, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengerti dan menghendaki akan akibat daripada perbuatannya tersebut yang merupakan suatu bentuk **“kesengajaan”** yang

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Korban Feri Prayogi mengalami luka tusuk dibagian perut sebelah kanan sehingga mengakibatkan Korban Feri Prayogi meninggal dunia sebagaimana Surat Visum Et Repertum tanggal 24 Januari 2025 Nomor: B/01/2025/Reskrim tanggal 22 Januari 2025 dan Surat Keterangan Kematian Nomor: RS.01.05/D.XXX.1.13/00730/2025 Tanggal 21 Januari 2025;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa tulang punggung keluarga yang menanggung kedua orangtua Terdakwa yang sudah berusia lanjut dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta kepada keluarga korban, Terdakwa memohon maaf yang sebesar-besarnya, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum diatas. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap menyatakan semua unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar baik dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya menurut aturan hukum pidana Terdakwa termasuk subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana dan atas kesalahannya tersebut kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Pkb



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR Warna Hitam dengan Nopol BG 5152 RB, No Rangka : MH35D9002AJ607529, No Mesin : 5D9-607588 yang merupakan sepeda motor milik Korban Feri Prayogi Bin Kaswandi yang dipakai pada waktu penusukan tersebut terjadi, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada keluarga Korban Feri Prayogi Bin Kaswandi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam dan 1 (satu) helai celana pendek warna hijau army ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum pidana penjara pada tahun 2024 selama 8 (delapan) bulan dan baru selesai menjalani hukuman pada tanggal 16 Januari 2025;

**Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Agung Bakti Als Rehan Bin Misjan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pembunuhan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR Warna Hitam dengan Nopol BG 5152 RB, No Rangka : MH35D9002AJ607529, No Mesin : 5D9-607588 ;

## **Dikembalikan kepada keluarga Korban Feri Prayogi Bin Kaswandi;**

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hijau army;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025, oleh kami, Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Muktiyono, S.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Brendy Sutra, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Tridian Hariwangsa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Muktiyono, S.H.

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Brendy Sutra, S.H. M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Pkb